

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 0065415-92.2016.4.02.5167/RJ

AGRAVANTE: LUCIANO LEAL RODRIGUES (RECORRENTE)

AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por LUCIANO LEAL RODRIGUES (Evento 58) contra a decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 54) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, ao entendimento de que a decisão recorrida seguiu o entendimento dominante dos Tribunais Superiores (artigo 11, V, *h*, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região).

A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão por entender que as contribuições previdenciárias vertidas pela parte autora ao RPPS, na condição de servidor ativo, mesmo que sobre a pontuação de sua gratificação de desempenho não incorporável, reverterão em seu favor no momento do cálculo de seu provento de inatividade, refutando o argumento invocado como fundamento de sua pretensão jurídica. (Evento 34).

Irresignada, a parte autora interpôs pedido de uniformização regional (Evento 41 - Anexo 1), pretendendo a reforma do julgado impugnado, para que seja *“reconhecida inexistência de contribuição previdenciária ao Plano de Seguridade Social (PSS) sobre a parcela que superar 50 pontos do valor máximo da GDPST, tendo em vista que não são incorporáveis aos proventos de inatividade, devendo a União ser condenada ao pagamento dos valores recolhidos a tal título, no período de 5 (cinco) anos anteriores ao termo de acordo firmado em 29/09/2015”*.

Assevera que a orientação firmada no acórdão recorrido é contrária ao entendimento dos acórdãos paradigmas números 0056210-87.2016.4.02.5151, julgado pela 1ª Turma Recursal/SJRJ; 0056903-23.2016.4.02.5167, julgado pela 3ª Turma Recursal/SJRJ e 0059075-83.2016.4.02.5151, julgado pela 5ª Turma Recursal/SJRJ.

A Gestora inadmitiu o pedido regional de uniformização (Evento 54), tendo a parte autora interposto agravo no qual reitera os argumentos apresentados no Evento 41.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Como antes relatado, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora, em acórdão do qual transcrevo os seguintes trechos:

“TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDPST. SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA. PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PSS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO À PARCELA INCORPORÁVEL NA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE CONTRIBUIÇÃO E BENEFÍCIO CONFIGURADA DIANTE DA NOVA NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

Trata-se de Ação através da qual a parte autora pretende seja condenada a UNIÃO FEDERAL a restituir os valores da contribuição previdenciária que incidiram sobre a pontuação da GDPST que ultrapassar os 40/50 pontos nos vencimentos do autor, devendo ser repetido todo o valor descontado, respeitando-se a prescrição legal.

(...)

Analisando recentemente matéria análoga a destes autos, concernente, na ocasião, a GDPGPE, mas cuja fundamentação é aplicável na hipótese sub exame, a Turma Nacional de Uniformização decidiu favoravelmente à pretensão do autor, ou seja, que a incidência de

contribuição previdenciária do servidor público federal (PSS) limita-se à parcela da gratificação de desempenho incorporável aos proventos de aposentadoria e pensão.(...)

Observa-se que o principal fundamento para a limitação da incidência do PSS somente sobre a parcela incorporável da gratificação decorre da necessidade de proporcionalidade entre contribuição e benefício. Ocorre que, conforme bem destacado pela sentença a quo, com a edição das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003 e da Lei nº 10.887/2004 os servidores passam a ter seus proventos calculados com base nos valores das 80% maiores contribuições de todo o período de recolhimento, limitado a julho de 1994: (...)

Assim, é claro que, mesmo incidindo sobre parcelas não incorporáveis, as contribuições reverterão em favor do segurado quando do momento da aposentadoria, visto que os proventos serão calculados com base nos valores das 80% maiores contribuições de todo o período aquisitivo, limitado a julho de 1994. Deste modo, não há que falar em ausência de proporcionalidade entre contribuição e benefício que pudesse ensejar a não incidência do PSS sobre a parcela não incorporável.(...). "

In casu, cumpre destacar que não há como conhecer do pedido regional de uniformização por eventual divergência entre o acórdão impugnado e os paradigmas da 1ª a 5ª Turmas Recursais/SJRJ, pois, consoante o disposto na Resolução TRF2-RSP-2018/00050, estas foram especializadas em matéria previdenciária, ou seja, tiveram suas competências extintas para julgar a matéria em debate, atraindo, assim, a incidência da Súmula 22 da TRU.

"Não se conhece pedido de uniformização regional com base em precedente de Turma extinta ou que não reflita mais a jurisprudência das Turmas Recursais em conflito."
Precedente: processo nº 2012.51.51.006243-0/CNJ: 0006243- 15.2012.4.02.5151. (Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 30/08/2016, p. 108), e do intelecto do inciso II do artigo 6º, II, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009".

Não se pode perder de vista que esse enunciado tem inegável inspiração nas Súmulas 158 e 168 do C. STJ: "NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR EMBARGOS DE DIVERGENCIA O DISSIDIO COM ACORDÃO DE TURMA OU SEÇÃO QUE NÃO MAIS TENHA COMPETENCIA PARA A MATERIA NELES VERSADA." (Súmula 158, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/1996, DJ 27/05/1996, p. 18029). (...)"

Noutro giro, verifica-se que Turma Recursal prolatora do acórdão recorrido entende que a incidência de contribuição previdenciária do servidor público federal (PSS) limita-se à parcela da gratificação de desempenho incorporável aos proventos de aposentadoria e pensão e, no presente caso, concluiu que mesmo incidindo sobre parcelas não incorporáveis, as contribuições serão revertidas em favor do segurado quando do momento da aposentadoria.

Portanto, denota-se que o acórdão impugnado se encontra em sintonia com o entendimento dominante das Cortes Superiores, incidindo o disposto no artigo 11, inciso V, alínea "h", do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região. Confira-se:

"CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR - PSS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO, PELO STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.068/SC. RECURSO ESPECIAL DOS AUTORES QUE SE MANTÊM IMPROVIDO, RECURSO ESPECIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA IMPROVIDO E RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO APENAS EM PARTE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. Recursos Especiais dos autores e das rés em ação ordinária - União e Universidade Federal de Santa Maria -, interpostos contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de ação ordinária, ajuizada por César Augusto Guimarães e outros, servidores públicos federais civis, em 27/01/2003, contra a União e a Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, visando a suspensão do desconto da contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS, assim como a restituição dos valores já descontados, a título de tal contribuição, sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias relacionadas na petição inicial: gratificação natalina, diárias, auxílio fardamento, gratificação de compensação orgânica a que se refere o art. 18 da Lei 8.237/91, gratificação ou adicional natalino (décimo terceiro salário), abono pecuniário, adicional ou auxílio natalidade, adicional ou auxílio funeral, adicional de férias, adicional de prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional por tempo de serviço, conversão de licença prêmio em pecúnia, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas, hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, retribuição devida pelo exercício de cargo enquadrável no artigo 62 da Lei 8.112/90 (CD, FG ou outras), bem como sobre qualquer outra nova parcela que venha a ser criada e que não se incorpore aos proventos.
(...)

VI. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC, à luz do que dispõem os arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição Federal, fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade" (STF, RE 593.068/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 22/03/2019).

VII. Mesmo antes de concluído o julgamento do aludido Recurso Extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça já havia realinhado a sua jurisprudência à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal, no sentido da incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS apenas sobre parcelas incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, excluídas as verbas indenizatórias e as parcelas de natureza remuneratória não incorporáveis a tais proventos. Precedentes: STJ, REsp 1.239.203/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/02/2013; AgRg no REsp 1.366.263/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013; AgRg no REsp 1.056.203/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/04/2015.

(...)

*XIV. Recurso Especial dos autores que se mantém improvido. Recurso Especial da Universidade Federal de Santa Maria improvido. Recurso Especial da União provido apenas em parte, em juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, para reconhecer a incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS sobre a totalidade da **gratificação** natalina referente ao ano de 1999.*

(REsp n. 921.873/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 11/9/2020.)

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de uniformização de jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.